Teoria interna e externa

quarta-feira, 12 de agosto de 2026 09:03

A teoria **interna** entende que os direitos fundamentais já **possuem limites internos**, chamados limites imanentes, que fazem parte do próprio conteúdo do direito. Dessa forma, **não ocorre uma verdadeira colisão entre direitos**, pois cada um está delimitado dentro do seu núcleo essencial e não se expande além disso.

Já a teoria **externa** defende que os direitos fundamentais são **amplos e expansíveis**, e as restrições surgem quando eles entram em conflito com outros direitos ou valores constitucionais. Nessa situação, é **necessária a técnica da ponderação** para resolver a colisão, equilibrando os interesses em jogo.